

अपील प्रकरण क्रमांक ए/2610/2011

अपीलार्थी - श्री विश्वजीत मित्र एफ-8 पिंक सिटी, न्यू गायत्री नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यपालन अधिकारी (योजना 9 नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)
आदेश दिनांक 16.10.2012

निर्णय :- अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता (योजना) नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 25.07.2011 को प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने के कारण द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आवेदन दिनांक 25.07.2011 की वांछित सूचना, प्रथम अपील दिनांक 16.09.2011 के बाद भी प्राप्त न होने के कारण निःशुल्क प्रदाय कराने के साथ ही शास्ति अधिरोपित करने का आग्रह भी किया गया है।

आवेदन दिनांक 26.07.2011 को नगर निवेशक, नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 06.08.2011 के माध्यम से श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) को प्रेषित करते हुए वांछित सूचना समय सीमा में प्रदाय करने के निर्देश सहित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध न कराने पर नियमानुसार कार्यवाई के लिए जवाबदारी होने की सूचना भी दी गई थी।

द्वितीय अपील में भी सुनवाई में उपस्थित होने एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नगर निवेशक द्वारा पत्र दिनांक 19.03.2012 प्रतिअपीलार्थी श्री राजेश शर्मा को प्रेषित किया गया। इसके बावजूद आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 एवं 25.08.2012 का जवाब श्री राजेश शर्मा द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं जवाब दिनांक 16.10.2012 प्रस्तुत किया गया। इस जवाब में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि सूचना प्रदाय कर दिया गया है एवं उसकी प्रति भी संलग्न की गई है। इस प्रकार प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपने जवाब दिनांक 16.10.2012 के माध्यम से आवेदन दिनांक 25.07.2011 में वांछित सूचना पत्र दिनांक 02.06.2012 के माध्यम से प्रदाय किया जाना स्वीकार किया गया, जिससे विलम्ब भी स्वमेव ही प्रमाणित है। नगर निवेशक के पत्र दिनांक 06.08.2011 से यह भी प्रमाणित है कि श्री राजेश शर्मा, सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम की धारा 5(5) के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी समझे गए। व्यक्तिगत अवसर देने के बाद भी धारा 20(1) के अंतर्गत विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है न ही अपने बचाव में कोई तर्क प्रस्तुत किया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 एवं 25.08.2012 में प्रस्तावित शास्ति उन्हें मान्य है। एक ओर निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदाय नहीं किया गया। साथ ही आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 20.01.2012 के जारी होने के बावजूद 100 दिवस से अधिक विलम्ब से सूचना प्रदाय किया गया, जिसके कारण श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) नगर पालिक निगम

रायपुर 250 /— प्रति दिन की दर से अधिकतम शास्ति के भागीदार है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया गया। सूचना विलम्ब से प्रदाय किया गया है। अतएव श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) के विरुद्ध से प्रदाय किया गया है। अतएव श्री राजेश शर्मा, कार्यपालन अभियंता (योजना) के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत रु. 25,000 /—(रुपये पच्चीस हजार केवल) की शास्ति अधिरोपित किया गया है।

आदेश की प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम को भी पालन के लिए प्रेषित किया गया।

सही/-
(सरजियंस मिंज)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त